

3007343-50.2013.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Souza Nery, dj. 29/09/2016)".

"APELAÇÕES. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

3007343-50.2013.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 138/2013 - 2º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diogo Alex Parede

Vítima:

Sabrina Kerolyn Alves Greter

Artigo da Denúncia:

*

Aos 10 dias do mês de agosto de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o Defensor Público, Dr. André Luiz da Silva Araujo. Apresentada a vítima Sabrina Kerolyn Alves Greter.

Ausente o réu, que é revel, conforme fls.264/265.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi colhido o depoimento da vítima Sabrina pelo sistema virtual.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

DIOGO ALEX PAREDE, qualificado nos autos, está sendo regularmente processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 15 de abril de 2013,

por volta de 23h10m., na avenida Independência, próximo à Santa Casa, bairro Alto, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, mediante violência física exercida contra Sabrina Keroliny Alves Greter, um aparelho de telefonia celular, marca "LG", avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais).

A ação penal deve ser julgada procedente.

Autoria e materialidade delitivas restaram demonstradas pelo conjunto probatório acostado ao processo.

Segundo se apurou, a vítima estava no ponto de ônibus, quando foi abordada pelo denunciado que lhe ordenou a entrega do aparelho celular, o que foi negado. Em seguida, ele desferiu-lhe um tapa no rosto e jogou-a no chão. Encontrando-se a vítima prostrada e indefesa, o réu subtraiu-lhe o aparelho celular que se encontrava no bolso da calça e evadiu-se.

A vítima compareceu à Delegacia de Polícia e logrou efetuar o reconhecimento fotográfico (fls. 12). Ela já conhecia o réu das proximidades de seu trabalho, uma vez que ele agia como "guardador de carros" e solicitava dinheiro.

Com efeito, em solo policial, a vítima declarou "(...) tinha acabado de deixar seu emprego, na mesma avenida e estava no ponto de ônibus, defronte à Santa Casa de Misericórdia desta cidade, quando foi abordado por um indivíduo, de cor parda, magro, altura aproximada de 1,65m, aparentando cerca de 25 anos de idade, trajando blusa de frio de cor vermelha, bermuda e boné de cor preta, que anunciou o roubo e mandou que a declarante lhe entregasse seu telefone celular. A declarante se negou a entregar, tendo então aquele indivíduo lhe agredido com um tapa no rosto e a jogou no chão. No momento em que caiu ao chão, aquele indivíduo arrancou o celular que estava no bolso de sua calça e evadiu-se em direção ao bairro Higienópolis. O celular roubado trata-se de um aparelho marca LG, modelo que não se recorda, de cor cinza, de número (19) 9840-4521, no valor aproximado de R\$ 300,00 (trezentos reais). Esclarece ainda que aquele ladrão é pessoa que conhece das proximidades de onde trabalha, pois o mesmo olha os carros nos arredores, bem como costuma ficar pedindo dinheiro aos pedestres e em algumas vezes já foi na sorveteria Bem Bolado, localizada na avenida Independência, onde a declarante trabalha, para trocar dinheiro. Reconheceu sem sombras de dúvidas a fotografia 137/09, da ficha criminal nº 016208, pertencente a Diogo Alex Parede, como sendo o autor do roubo acima narrado" (fls. 10/11).

Auto de reconhecimento a fls. 12.

Ratificou as declarações prestadas na fase policial e disse que reconheceu o réu com certeza na delegacia de polícia, pois já o conhecia do bairro (ele era guardador de autos).

O relatório de investigações a fls. 13 consignou "Iniciamos diligências visando identificar o autor do crime.

Fizemos contato com a vítima, a qual compareceu nesta especializada e indagada sobre o ocorrido nada pode nos fornecer para auxiliar nas investigações. Foram exibidos os nossos álbuns fotográficos e, após olhar atentamente, visualizou a fotografia pertencente a pessoa de DIOGO ALEX PAREDE, e reconheceu sem sombra de dúvidas como o indivíduo que praticou o roubo.

Diante dos fatos, a vítima foi ouvida em declarações e formalizou o reconhecimento fotográfico.

Relato ainda que realizamos inúmeras diligências, visando localizar o indiciado, porém as mesmas foram infrutíferas, decido o mesmo ser morador de rua, estando em local incerto e não sabido".

João Luis Vieira disse "eu fiz o relatório e a vítima viu várias fotos. Que eu me lembro, eu trabalhei no caso. Eu ratifico o teor do relatório" (mídia fls. 188).

O réu é revel.

Assim, restaram indúvidas autoria e materialidade delitivas.

Ademais, não há nada nos autos que desmereça as declarações da vítima e depoimento da testemunha, os quais são contundentes e levam à culpabilidade do réu.

As narrativas foram corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos no processo.

A vítima declarou que o réu a abordou e exigiu que ela lhe entregasse os bens.

Diante da negativa, ele a agrediu com um tapa no rosto e a empurrou, fazendo-a cair

ao solo. Ato contínuo, ele apossou dos bens e evadiu-se. O réu era “guardador de carro” na região, o que fez com que ela conseguisse reconhecê-lo, sem sombras de dúvidas.

Assim, é indubitável que a vítima reconheceu o réu como autor do delito. Não há nada que desmereça as declarações da vítima. Ao contrário, foram firmes e comprovam a culpabilidade do réu.

Salienta-se que a jurisprudência tem entendido que nos crimes patrimoniais, cometidos de forma clandestina, a palavra da vítima, quando corroborada com as demais provas nos autos é suficiente para embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“Como cediço, em casos como o presente, a palavra da vítima é de fundamental importância no caderno probatório e extrema valia quando descreve com firmeza o modus operandi e reconhece os agentes, ainda mais se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, vez que a sua intenção é de apenas identificar o responsável, não incriminar um inocente, mesmo diante do medo de represálias. (TJSP, Apelação nº 0081081-64.2013.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Correa, dj. 29/09/2016)”.

“Penal. Roubos qualificados, em concurso formal. Condenação criminal imposta em primeira instância. Defesa recorre em busca da absolvição. Impossibilidade. As vítimas confirmaram amplamente os fatos e reconheceram o acusado, na Polícia e em juízo, como sendo um dos ladravazes. A negativa judicial do acusado restou isolada no conjunto probatório. E na valoração da prova, devem preponderar as palavras seguras e insuspeitas da vítima sobre a negativa suspeita do acusado. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Reincidência, que justificou o aumento das penas na 2ª fase. Na 3ª fase, foi bem reconhecido o concurso de crimes. Regime inicial fechado bem imposto. Recurso desprovido. Penal. Concurso formal. Ação de agentes que investiram contra o patrimônio de vítimas diversas tendo pleno conhecimento desse fato. Praticaram, desse modo, mediante ação única, mais de um crime, o que obriga ao reconhecimento do concurso de infrações e à incidência da causa de aumento. (TJSP, Apelação nº 0039841-27.2015.8.26.0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Souza Nery, dj. 29/09/2016)”.

“APELAÇÕES. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Impossibilidade de desclassificação para furto. Grave ameaça configurada. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Apelação nº: 0096567-60.2011.8.26.0050, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, dj. 29/09/2016)”.

Portanto, a autoria restou devidamente provada e os elementos acostados não deixaram dúvidas de que o réu foi autor dos delitos de furto e ameaça.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo o critério trifásico, na primeira fase pode ser aplicada no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes, atenuante, causas de aumento e de diminuição. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, suficiente e proporcional à prevenção e reprovação do delito, pois o réu é primário e sem antecedentes criminais.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o crime foi praticado com emprego de violência.

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação, condenando-se o réu nos sobreditos termos.

Dada a palavra ao nobre defensor do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

“MM.Juíza, a pretensão acusatória deve ser julgada improcedente. Imputa-se ao réu a prática da conduta descrita no artigo 157, caput do CP.

Narra a inicial acusatória que o acusado teria subtraído um celular da vítima,

mediante violência, por volta das 23 horas, no local descrito na exordial. Aduz-se que o réu teria empurrado a vítima ao solo e, quando ela estava caída, subtraiu o seu aparelho de telefonia móvel. O réu foi reconhecido fotograficamente (Fl. 12). A vítima narrou, em solo policial, que conhecia o réu, eis que ele trabalhava como guardador de carros na região e já o teria visto anteriormente. Disse que este exigiu-lhe o celular, empurrou-lhe e , caída, teve seu celular subtraído. Houve indiciamento indireto, porquanto o réu não foi localizado. Foi apresentada denúncia, o réu não foi encontrado para ser citado, o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do CPP e sobreveio resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública de Pernambuco, ratificada pela Defensoria bandeirante. Após, o réu não foi encontrado no endereço declinado nos autos, sendo decretada a sua revelia.

Em audiência foi colhido o depoimento da ofendida. A ofendida Sabrina relatou que trabalhava em uma sorveteria na época, estava no ponto de ônibus para ir para a sua casa, e o réu sempre estava pela região pedindo comida, guardando carro. Mas no dia dos fatos, o réu aparentava estar diferente, falando agressivamente "me passa o celular", que foi negado pela vítima. Em seguida, o réu teria desferido um empurrão na vítima e subtraiu-lhe o seu celular. A ofendida diz que fez o reconhecimento pessoal do réu em solo policial.

Em que pese tal versão, de se destacar que o termo de declarações aponta que o reconhecimento foi fotográfico (fl. 10) , bem como o relatório de investigações demonstra que o réu sequer foi localizado.

O réu é revel.

A absolvição é medida de rigor.

Não há provas capazes a afirmar, estreme dúvidas, a dinâmica delitiva e a prática da conduta descrita na inicial. Não se trata de considerar a versão do acusado alheia às provas dos autos, mas a constatação da inexistência de prova diversa daquelas que embasaram o starter investigativo. Conceder peso menor à versão do acusado significa, em suma, atrair ônus probatório ao acusado, invertendo o estado de inocência (Por todos, Pacelli. 2020. P. 86 ; Aury Lopes, 2020, p. 143). Também o STF : " AS ACUSAÇÕES PENAIAS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA . - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado." HC 88.875/AM Rel. Min. Celso de Mello.; em sentido similar, o E. TJSP: "Firme negativa por parte do acusado. Apelação provida para absolver o acusado por insuficiência de provas." (TJSP; Apelação nº. 1525685-32.2020.8.26.0228; Rel. Des. Amable Lopez Soto; 12ª Câmara de Direito Criminal; j. 15.12.2021).

Ademais, ainda que a vítima alegue que já conhecia o réu, o mero reconhecimento fotográfico é inseguro em demasia para embasar uma condenação criminal de um fato ocorrido às 23 horas, às escuras, ao arrepio da normativa sobre o tema. "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PROVA JUDICIALIZADA DELA DECORRENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO." (AgRg no AREsp n. 2.080.420/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022. E ainda: "O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).

Subsidiariamente, requeiro a que a pena seja fixada no mínimo legal, o regime inicial aberto para resgate da reprimenda corporal (artigo 33, par 2º , c do CP) , ou o semiaberto, e o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, eis que persistem as condições que o mantiveram afastado do claustro cautelar.

Em seguida pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

DIOGO ALEX PAREDE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque no 15 de abril de 2013, por volta de 23h10, na Avenida Independência, próximo à Santa Casa, bairro Alto, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante violência física exercida contra S.K.A.G., um aparelho de telefonia celular marca LG, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais).

Segunda a denúncia, a vítima estava no ponto de ônibus, quando foi abordada pelo réu que lhe ordenou a entrega do aparelho celular, o que foi negado. Em seguida, ele desferiu-lhe um tapa no rosto e jogou-a no chão. Encontrando-se a vítima prostada e indefesa, o réu subtraiu-lhe o aparelho celular que se encontrava no bolso da calça e evadiu-se.

A vítima compareceu à Delegacia de Polícia e logrou efetuar o reconhecimento fotográfico (fls. 12). Ela já conhecia o réu das proximidades do seu trabalho, uma vez que ele agia como "guardador de carros" e lhe solicitava dinheiro.

A denúncia foi recebida (fls. 44/45), o réu, não localizado (fls. 56, 71, 75), foi citado por edital (fls. 64), sendo determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 78/79).

Após, o réu foi citado pessoalmente (fls. 123), apresentando resposta escrita, na qual alegou sua inocência e se reservou a discutir o mérito no curso da instrução processual (fls. 125/126).

A suspensão do processo foi revogada (fls. 127/128).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 141/143).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, 01 testemunha comum (link de acesso a fls. 188), sendo decretada a revelia do réu (fls. 264/266).

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09, pelo auto de avaliação indireta de fls. 23, segundo o qual o celular foi avaliado em R\$ 300,00, e pela prova oral, já que a res não foi recuperada.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu.

Na fase investigativa, o réu não foi encontrado, pelo que houve seu indiciamento indireto (fls. 24/25).

Em Juízo, fora decretada a revelia do réu (fls. 264/266).

A ausência de versão do réu não afastou a autoria delitiva. Vejamos.

Na Delegacia de Polícia, a vítima S.K.A.G. narrou que tinha acabado de deixar seu emprego, na mesma avenida, e estava no ponto de ônibus, defronte à Santa Casa de Misericórdia desta cidade, quando foi abordada por um indivíduo, de cor parda, magro, altura aproximada de 1,65m, aparentando cerca de 25 anos de idade, trajando blusa de frio de cor vermelha, bermuda e boné de cor preta, que anunciou o roubo e mandou que lhe entregasse seu telefone celular. Negou-se a entregar, tendo então o réu lhe agredido com um tapa no rosto e a jogado no chão. No momento em que caiu ao chão, o réu arrancou o celular que estava no bolso da sua calça e evadiu-se em direção ao bairro Higienópolis. O celular roubado trata-se de um aparelho marca LG, modelo que não se recorda, de cor cinza, de número (19) 9840-4521, no valor aproximado de R\$ 300,00 (trezentos reais). Aquele ladrão é pessoa que conhece das proximidades de onde trabalha, pois ele "olha" os carros nos arredores, bem como costuma ficar pedindo dinheiro aos pedestres e em algumas vezes já foi na sorveteria Bem Bolado, localizada na Avenida Independência, onde trabalha, para trocar dinheiro. Na Delegacia, foi convidada a se dirigir até a sala de identificação, onde passou a verificar os arquivos fotográficos e após analisá-los reconheceu sem sombra de dúvida a fotografia 137/09, da ficha criminal nº 016208, pertencente a Diogo Alex Parede, como sendo o autor do roubo acima narrado (fls. 10/11).

Em solo judicial, a vítima S.K.A.G. relatou que estava no ponto de ônibus, para ir de volta do trabalho para casa, na frente da Santa Casa, local que tinha sempre gente passando. O réu ia no seu local de trabalho pedir dinheiro, pedir para trocar dinheiro, pedir sorvete. Viu que o réu vinha se aproximando, mas não se assustou, porque o conhecia. O réu se aproximou bem bravo e, de forma agressiva, mandou que entregasse o celular. Falou que não iria entregar o celular e ele lhe deu um tapa que atingiu parte de sua cabeça e parte de seu rosto. Ele também puxou bem forte de sua mão o celular. Tentou ainda segurar o celular, mas não conseguiu. O réu pedia dinheiro, mas não sabia o nome dele. Ele olhava carros na Santa Casa. Esteve na Delegacia, para fazer o boletim de ocorrência. Chegou a contar ao policial que o autor do crime era a pessoa que olhava carros. Depois de algum tempo, foi chamada à Delegacia para o reconhecimento. Havia 03 pessoas e reconheceu uma delas. Fez o reconhecimento pessoal com certeza absoluta. Não se recorda de ter caído no chão ou no banco do ponto, depois do crime. Acha que fez reconhecimento pessoal, mas faz muito tempo e pode estar enganada.

Em audiência, o investigador de polícia João Luís Vieira não se recordou dos fatos, mas ratificou o relatório apresentado, afirmando que nesse tipo de crime, costumavam mostrar várias fotos para as vítimas reconhecerem. Com certeza, a vítima reconheceu o autor do crime com cem por cento de certeza. Não se recordou do réu (link de acesso a fls. 188). Na fase policial, em relatório de investigação, o investigador contou que a equipe policial ao tomar conhecimento do crime narrado no boletim de ocorrência, iniciou suas diligências, visando identificar o autor do delito. Fizeram contato com a vítima, a qual compareceu na especializada e indagada sobre o ocorrido, nada pode oferecer para auxiliar nas investigações. Foram exibidos os álbuns fotográficos e após olhar atentamente, ela visualizou a fotografia pertencente a pessoa de Diogo Alex Parede, reconheceu sem sombra de dúvidas como o indivíduo que praticou o roubo. Diante dos fatos, a vítima foi ouvida em declarações e formalizou o reconhecimento fotográfico. Realizaram inúmeras diligências, visando localizar o réu, porém, elas foram infrutíferas, devido ao fato de ele ser morador de rua, estando em local incerto e não sabido (fls. 13).

Com efeito, a prova indicou que houve a subtração.

O réu não foi ouvido nem na fase policial, nem judicialmente, se tornando revel. A vítima contou que estava no ponto de ônibus, quando foi abordada pelo réu, que anunciou o roubo e mandou que lhe entregasse o celular. Como ela se negou, o réu lhe deu um tapa no rosto. Enquanto estava no chão, o réu aproveitou-se, arrancou o celular que estava na sua mão e evadiu-se. Conhecia o réu das proximidades do seu trabalho, porque ele era "guardador de carros" e pedia moedas e sorvete no local de seu trabalho.

O investigador de polícia não se recordou dos fatos, mas em seu relatório de investigação confirmou que a vítima esteve na Delegacia e, observando os álbuns de fotografias, reconheceu o réu, com certeza.

Nesses termos, a vítima, que reconheceu o réu por fotografia, na fase policial, confirmou esse reconhecimento em Juízo e alegou que, perante a autoridade policial, teve certeza do reconhecimento, porquanto já conhecia o réu das proximidades de seu trabalho.

E o reconhecimento fotográfico levado a cabo inquisitivamente (fls. 12) está dentro dos padrões exigidos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo a vítima descrito as características do autor do crime e visualizado os arquivos de fotografias, apontando o réu como o autor do roubo.

E confirmado em Juízo, esse reconhecimento é suficiente para a certeza da acusação. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADES. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o art. 184 do ECA dispõe que, oferecida a representação, a autoridade judiciária deve designar audiência especialmente para a apresentação do adolescente, tratando-se de norma especial em relação à prevista no art. 400 do Código Penal, não havendo nulidade quanto à oitiva do adolescente antes do depoimento das testemunhas" (HC n.

434.903/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 6/6/2018). 2. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020). 3. Neste feito, todas as vítimas, de forma unânime, reconheceram o paciente, ora agravante, detalhando que se tratava de "indivíduo que possui uma tatuagem no rosto, sendo que a maioria alegou que seria o símbolo do cifrão e conforme percebe-se através das imagens de audiências e imagem acostada no evento nº 24, o representado E. I. DE A. J. possui essa tatuagem em seu rosto", destacando-se, ainda, que o juiz de primeiro grau se convenceu da autoria delitiva, também, a partir do exame de outras provas colhidas durante a instrução processual, sendo observados, portanto, os ditames do art. 226 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.702/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022 - grifei).

Importante mencionar que, no presente caso, o reconhecimento fotográfico, além de lícito, foi confirmado pela vítima em Juízo. Além disso, não se trata de reconhecer alguém que nunca se tinha visto anteriormente e, por isso, a memória poderia ser prejudicada ou eventualmente sugestionada, mas sim trata-se de reconhecer formalmente alguém que a vítima já conhecia antes do crime, porque o via na frente do seu local de trabalho, onde ele às vezes entrava para trocar dinheiro. Nesse sentido, quando efetuado o roubo, a vítima já sabia quem era seu autor, embora não conhecesse sua qualificação, que somente foi possível descobrir em razão do reconhecimento fotográfico policial.

Nesse sentido, entendo que o reconhecimento policial, somado ao fato de que a vítima já conhecia o réu, são suficientes para a certeza da autoria.

Ademais, a palavra da vítima, em crime de roubo deve prevalecer sobre a negativa de autoria por parte do agente, uma vez que os delitos contra o patrimônio são cometidos, via de regra, na clandestinidade, principalmente, como no caso dos autos, se vem acobertado pelos demais elementos de prova.

Sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO.

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA.

INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO

ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A tese

de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do

Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual

encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo

subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. 3. Não é passível de conhecimento a alegação

defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida

inovação recursal. 4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das

circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp 1951022/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

A condenação, portanto, se impõe.

3) Da violência

Inicialmente, deve-se ressaltar que a palavra da vítima também para apurar a forma como se deu o delito, deve prevalecer sobre a versão do agente, cuja pretensão é retirar qualquer responsabilidade penal pela prática do delito.

Dessa forma, o emprego da violência física restou cabalmente configurado pelas declarações da vítima, que relatou ter levado um tapa no rosto, conduta que se amolda perfeitamente ao descrito no artigo 157, caput, do Código Penal.

Diante desse quadro, considerando as declarações da vítima, tem-se que a violência se caracterizou.

4) Da consumação

O crime de roubo se consuma com a retirada do bem da posse da vítima, não se exigindo que o agente tenha posse pacífica e tranquila.

Sobre o assunto, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO.

POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.

Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo

Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015 - grifei).

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça aprovou, em 14 de setembro de 2016, a Súmula 582, segundo a qual: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

No caso dos autos, o crime se consumou, porquanto houve inversão da posse sobre o celular subtraído, não mais encontrado.

5) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu não possui antecedente criminal, de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 04 anos e 10 dias-multa.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, já que embora o réu seja primário, revelou periculosidade, na medida em que, utilizou-se de violência contra a vítima, que aguardava coletivo para se locomover.

Pena final: reclusão de 04 anos, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR DIOGO ALEX PAREDE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de reclusão de 04 anos, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, diária mínima.

Incabíveis as substituições previstas no artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, dado o fato ter sido praticado mediante violência contra pessoa.

O réu está em liberdade e assim poderá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Concedo ao réu a gratuidade processual.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o(a)(s) réu(é)(s) manifestou(ram) desejo de recorrer da sentença, pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito: "recebo o recurso interposto pelo(a)(s) réu(é)(s), devendo a serventia providenciar a remessa dos autos à Defensoria Pública, para apresentar as razões".

Ressalto que a audiência foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):